

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

항공교통본부 개인정보 보호지침

◇ 제 · 개정 이유

항공교통본부 개인정보 보호지침의 상위규정인 「국토교통부 개인정보 보호지침」(국토교통부 훈령 제1726호, 2024. 03.)의 개정사항을 반영하여, 항공교통본부 훈령을 현행화

◇ 주요내용

가. 용어 정의(제3조제4호, 6호, 9호, 9의2호, 10호, 11호, 11의2호, 16호, 16의2호)

- 제명 "항공교통본부 개인정보보호 세부지침"을 "항공교통본부 개인정보 보호 보호지침"으로 변경
- '이동형', '고정형' 영상정보처리기기 및 '이용자', 모바일 기기 등 용어 정의

나. 개인정보 수집 · 이용 관련 규정 개정(제5조)

- 긴급상황시 특정조건(의사표시 불가, 주소불명) 수집 · 이용에서 긴급상황시 조건없이 수집 · 이용 가능

* 사례 : 아동 성범죄 피해가 예상되는 상황에서 쏘카서비스를 이용한 범죄자의 주소 정보를 수사기관에 즉시 제공하지 못하여 피해를 막지 못함(21.2월)

다. 동의를 받는 방법 개정(제11조)

- 정보주체의 동의를 받을 때 4가지* 충족 조건 신설

* ①자유로운 의사 동의 ②구체적이고 명확한 내용 ③ 쉽고 이해가능한 문구 ④ 동意的 여부를 명확히 표시하는 방법 제공

라. 개인정보 처리방침 기재사항 추가(제19조)

- 개인정보 처리방침 기재사항 당초(12개) → 개정(17개) 5개* 추가

* ①개인정보 추가·이용 제공사항 ②개인정보 자동수집 장치 설치·운영·거부사항 ③민감정보 공개·비공개 선택방법 ④가명정보 처리 사항 ⑤국내대리인 인적사항

마. 개인정보 유출 통지 및 신고 관련 규정 변경(제5절)

1) 개인정보 유출의 용어 변경*(제28조)

* ‘유출’에서 ‘유출등’ 으로 변경 (분실·도난·유출 등으로 유출 개념 범위 확대)

2) 개인정보 유출등에 대한 통지 및 신고 기한을 ‘72시간 이내’(당초 5일 이내)로 수정(제29조, 제31조)

바. 개인정보의 안전성 확보조치 기준 변경(제2장 제7절)

1) 온라인·오프라인 사업자에게 서로 다르게 적용되었던 안전조치 기준을 개인정보처리자로 일원화(제38조)

2) 내부 관리계획에 포함할 사항 변경 및 교육 조항 신설(제39조)

- 내부관리계획 수립사항 당초(15개) → 개정(16개)

* (추가)①취약점 점검 ②관리계획 수립·변경 승인사항 (삭제)①재난·재해 안전조치 사항

- 개인정보 보호책임자 및 개인정보취급자 대상 정기적 교육 실시

3) 개인정보의 출력·복사시 안전조치 조항 신설(제47조)

- 개인정보 출력시 용도 특정 및 출력 항목 최소화

사. 가명정보에 대한 안전조치의무 조항 추가(제51조)

- 가명정보 처리기간을 별도 정하고 파기 후 보관기간은 3년 이상 추가
- #### 아. 영상정보처리기기를 '고정형'과 '이동형'으로 분리(제3장 제2절, 3절)
- 자율주행차, 드론 등 '이동형' 및 '고정형' 각각 운영관리방침 수립 및 촬영 사실 안내 등

자. 공공시스템* 운영기관 등의 개인정보 안전성 확보조치 신설(제5장)

* '집중관리시스템'에서 '공공시스템'으로 변경

1) 공공시스템에 해당하는 개인정보처리시스템의 지정 기준* 규정(제80조)

* (100만명 이상, 민감정보 등)단일접속시스템, 개별시스템 및 (대국민서비스)표준배포시스템

2) 시스템 별로 관리책임자 지정, 관리책임자의 역할 및 책임에 관한 사항 등을 포함하여 내부 관리계획을 수립(제81조)

3) 접근권한 부여·변경·말소 시 인사정보와 연계 등(제82조)

4) 접속기록을 자동화된 방식으로 관리 및 점검(제83조)

4) 특정개인을 알아보기 위한 행위 등 금지의무 신설(제51조)

라. 기 타

- 기관명칭 변경사항 반영 : 행정안전부 → 개인정보보호위원회